SFRATTO SICURO
AVV. DANILO ANSALONE

GUIDA COMPLETA
PER IL PROPRIETARIO

LOCAZIONI A USO ABITATIVO

# Lo sfratto, dall'intimazione alle chiavi

## *che cosa accade, passo per passo*

Tutto il percorso in un'unica guida: il procedimento davanti al giudice per morosità o finita locazione, e la fase esecutiva fino alla riconsegna dell'immobile e al recupero delle somme.

INDICE

Il percorso completo, in una pagina · p. 2

PARTE I · FINO ALLA CONVALIDA


01 Il procedimento di convalida 3
02 Lo sfratto per morosità 4
03 La finita locazione 5
04 I documenti necessari 6
05 Intimazione e notifica 7
06 L'udienza 8
07 Termine di grazia e opposizione 9
08 Tempi, costi e fisco 10


PARTE II · DOPO LA CONVALIDA


01 Il punto di partenza 11
02 Gli atti preliminari 12
03 L'esecuzione sul posto 13
04 Il giorno dell'accesso 14
05 I beni dell'inquilino 15
06 Canoni, spese e fisco 16


IN FONDO ALLA GUIDA


Indicazioni pratiche · Glossario · Domande e contatti 17–20

IL QUADRO D'INSIEME

# Il percorso completo, in una pagina

Il percorso si divide in due parti. Nella prima il giudice decide sulla richiesta del proprietario; nella seconda, se l'inquilino non lascia l'immobile da solo, quella decisione viene eseguita.

## Parte I · Fino alla convalida

pagine 3–10

1. Verifica dei documenti
2. Intimazione
3. Notifica
4. Iscrizione a ruolo
5. Udienza
6. Convalida

↓ **Se l'inquilino non lascia l'immobile entro la data fissata dal giudice**

## Parte II · Dopo la convalida

pagine 11–16

1. Copia conforme
2. Atto di precetto
3. Preavviso di rilascio
4. Primo accesso
5. Forza pubblica
6. Riconsegna

LE POSSIBILI DEVIAZIONI

**L'inquilino sana la morosità** p. 9
Paga tutto in udienza o nel termine di grazia: il contratto prosegue.

**L'inquilino si oppone** p. 9
Possibile rilascio provvisorio; la causa prosegue come giudizio di merito, con il rito delle locazioni.

**L'inquilino lascia da solo** p. 13
In qualunque momento: la riconsegna va documentata con un verbale.

**Restano beni nell'immobile** p. 15
Procede l'ufficiale giudiziario, su richiesta del proprietario: custodia e vendita, oppure smaltimento.

01 · IL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA

# Uno strumento rapido per riavere l'immobile

Per ottenere la restituzione di un immobile dato in locazione, la legge mette a disposizione del proprietario un procedimento speciale, più rapido di una causa ordinaria: il **procedimento per convalida** (artt. 657 e seguenti del codice di procedura civile). Se l'inquilino non si oppone, di regola il giudice accoglie la richiesta già alla prima udienza.

**Come funziona, in sintesi**

Tramite l'avvocato, il proprietario fa notificare all'inquilino un'**intimazione**: l'atto con cui gli chiede di lasciare l'immobile e lo cita, cioè lo chiama, a comparire davanti al giudice in una data precisa. All'udienza, se l'inquilino non si oppone, il giudice **convalida**: conferma la richiesta con un'ordinanza che consente di ottenere la liberazione dell'immobile, se necessario con l'intervento dell'ufficiale giudiziario.

TRE STRADE, A SECONDA DELLA SITUAZIONE

## Sfratto per morosità

art. 658 c.p.c.

**Quando:** il contratto è in corso, ma l'inquilino non paga il canone o le spese a suo carico.

**Obiettivo:** sciogliere il contratto, liberare l'immobile e ottenere un ordine di pagamento dei canoni.

## Licenza per finita locazione

art. 657, primo comma, c.p.c.

**Quando:** il contratto non è ancora scaduto e il proprietario può legittimamente impedirne il rinnovo, con una disdetta valida e nei termini.

**Obiettivo:** ottenere in anticipo il provvedimento, così da riavere l'immobile alla scadenza.

## Sfratto per finita locazione

art. 657, secondo comma, c.p.c.

**Quando:** il contratto è già scaduto, il rinnovo è escluso, ma l'inquilino è ancora nell'immobile.

**Obiettivo:** ottenere il provvedimento che ordina il rilascio, cioè la restituzione, dell'immobile.

**Solo immobili a uso abitativo**

Questa guida riguarda le abitazioni. Per negozi, uffici e altri immobili a uso diverso valgono regole in parte differenti.

**E dopo la convalida?**

Precetto, ufficiale giudiziario e riconsegna delle chiavi sono spiegati nella seconda parte di questa guida, da pagina 11.

02 · LO SFRATTO PER MOROSITÀ

# Quando l'inquilino non paga

Per le abitazioni, la legge stabilisce con precisione quando il mancato pagamento è abbastanza grave da giustificare la **risoluzione** del contratto, cioè il suo scioglimento (art. 5, legge 392/1978). Bastano importi contenuti.

IL CANONE

**20** *giorni*

È sufficiente il mancato pagamento anche di **un solo canone**, trascorsi venti giorni dalla scadenza indicata nel contratto.

GLI ONERI ACCESSORI

**2** *mensilità*

Le spese a carico dell'inquilino diverse dal canone, come quelle condominiali, rilevano quando l'importo non pagato **supera due mensilità** del canone.

UN ESEMPIO

1 — **5 marzo**
scade il canone di marzo, che non viene pagato

2 — **fino al 25 marzo**
i venti giorni di tolleranza previsti dalla legge

3 — **dal 26 marzo**
è possibile intimare lo sfratto per morosità

## Come si calcola la morosità

Si contano solo le somme **già scadute** alla data dell'atto, togliendo gli eventuali pagamenti parziali.

Canoni e oneri accessori si indicano **separatamente**.

Il **deposito cauzionale** non si scala: l'inquilino non può usarlo per pagare i canoni.

## Casa e somme, in un solo atto

Con l'intimazione lo Studio chiede anche l'ingiunzione di pagamento dei canoni (art. 658 c.p.c.). In caso di convalida, il giudice emette così, insieme, il provvedimento sull'immobile e un ordine di pagamento per i canoni scaduti e per quelli che matureranno fino al rilascio.

**La diffida, prima di agire**

Lo Studio può inviare all'inquilino una **lettera di messa in mora**, cioè un sollecito formale a pagare entro un termine. Non è obbligatoria per lo sfratto, ma talvolta risolve la situazione senza giudizio e documenta la morosità.

03 · LA FINITA LOCAZIONE

# Quando il contratto arriva a scadenza

Un contratto di locazione abitativa non termina da solo: se nessuno lo disdice nei modi e nei tempi di legge, si rinnova. La **disdetta** è la comunicazione con cui una parte dichiara di non voler rinnovare il contratto. Quando può essere data dipende dal tipo di contratto.

**4 + 4 anni**

### Contratto a canone libero

**Dopo i primi 4 anni** il proprietario può negare il rinnovo solo per i motivi indicati dalla legge (per esempio destinare l'immobile a sé o a uno stretto familiare, oppure venderlo se non si possiedono altre abitazioni oltre alla propria), con almeno 6 mesi di preavviso e indicando il motivo, a pena di nullità. **Dopo 8 anni** è sufficiente una raccomandata inviata almeno 6 mesi prima della scadenza.

**3 + 2 anni**

### Contratto a canone concordato

**Dopo i primi 3 anni** il contratto si proroga di diritto per altri 2, salvo disdetta per uno dei motivi previsti dalla legge. **Al termine dei 5 anni** occorre una raccomandata inviata almeno 6 mesi prima della scadenza; in mancanza, il contratto si rinnova.

**breve durata**

### Contratti transitori e per studenti universitari

Sono legati a un'esigenza temporanea indicata nel contratto e cessano alla scadenza pattuita, purché siano stati stipulati nel rispetto dei requisiti di legge: in caso contrario possono essere ricondotti alla durata ordinaria.

PRIMA DELLA SCADENZA

### Licenza per finita locazione

Si intima prima che il contratto scada, rispettando i termini di preavviso. Il giudice convalida subito, ma il rilascio potrà avvenire solo dopo la scadenza.

DOPO LA SCADENZA

### Sfratto per finita locazione

Si intima quando il contratto è già scaduto e il rinnovo è escluso, per esempio grazie a una disdetta valida, ma l'inquilino non ha lasciato l'immobile.

⚠ **Il motivo della disdetta va rispettato**

Se il proprietario non destina l'immobile all'uso dichiarato entro 12 mesi dalla riconsegna, l'inquilino può chiedere di tornare nell'immobile oppure un risarcimento non inferiore a 36 mensilità di canone (art. 3, legge 431/1998).

**Dopo la scadenza: l'indennità di occupazione**

Finché resta nell'immobile, l'inquilino deve un importo pari al canone a titolo di indennità di occupazione (art. 1591 c.c.). Nelle ricevute va indicata questa causale, non «canone»: lo Studio Le suggerirà la formula da usare.

04 · I DOCUMENTI NECESSARI

# I documenti e le verifiche necessarie

Un'intimazione solida parte da documenti completi: errori o lacune possono costringere a rinnovare la notifica e allungare i tempi. Ecco che cosa serve allo Studio e perché.

### Contratto di locazione — Sempre

Con la ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Se il contratto non è registrato, va valutata la regolarizzazione prima di agire.

### Certificato di residenza — Sempre

Indica dove l'inquilino risulta residente. Se è diverso dall'immobile, per prudenza lo Studio notifica l'atto a entrambi gli indirizzi. Può richiederlo lo Studio.

### Prospetto dei mancati pagamenti — Morosità

Mese per mese, distinguendo canoni e oneri accessori e indicando gli eventuali pagamenti parziali, con le relative date.

### Disdetta e prova di ricezione — Finita locazione

La lettera inviata all'inquilino e la ricevuta di ritorno della raccomandata, oppure la ricevuta di consegna della PEC.

### Mandato e procura alle liti — Sempre

Il mandato regola il rapporto con lo Studio. La procura autorizza l'avvocato a rappresentarLa in giudizio e va firmata prima della notifica.

### Documento e codice fiscale — Sempre

Del locatore o, se è una società, del suo legale rappresentante, con la visura camerale.

### Comunicazioni con l'inquilino — Se presenti

Lettere, email e messaggi, compresa un'eventuale diffida: possono servire se l'inquilino contesta la richiesta.

### Garanzie e deposito — Se presenti

Prova del deposito cauzionale versato ed eventuali fideiussioni o garanti indicati nel contratto.

## Che cosa fa lo Studio con questi documenti

- ✓ Verifica che ci siano i presupposti per agire
- ✓ Calcola gli importi e individua il Tribunale competente
- ✓ Redige l'intimazione e gli atti collegati
- ✓ Cura notifica, deposito e udienza, e La aggiorna

05 · INTIMAZIONE E NOTIFICA

# Intimazione, notifica e iscrizione a ruolo

Una volta verificati i documenti, il procedimento si avvia in quattro passaggi, tutti curati dallo Studio.

1

## L'intimazione con citazione per la convalida

È l'atto che apre il procedimento. Contiene la richiesta del proprietario, i fatti su cui si fonda e la data dell'udienza, con gli avvertimenti che la legge impone di dare all'inquilino: tra questi, che può chiedere il **patrocinio a spese dello Stato**, cioè l'assistenza legale gratuita per chi ha un reddito basso (art. 660 c.p.c.).

2

## La notificazione all'inquilino

L'atto viene consegnato ufficialmente all'inquilino dall'avvocato stesso, per posta o tramite PEC se l'inquilino ha un domicilio digitale nei pubblici elenchi, oppure dall'ufficiale giudiziario. Se l'immobile e la residenza non coincidono, lo Studio notifica a entrambi gli indirizzi. Se l'atto non viene consegnato nelle mani dell'inquilino, gli si invia anche un avviso con raccomandata.

3

## Il termine per comparire

Almeno 20 giorni liberi

Tra la notifica e l'udienza devono trascorrere almeno venti giorni «liberi», cioè senza contare né il giorno della notifica né quello dell'udienza (art. 660 c.p.c.). Di norma lo Studio fissa l'udienza a circa 50 giorni dall'atto, per avere margine in caso di notifiche difficili.

4

## L'iscrizione a ruolo

Prima dell'udienza lo Studio deposita in Tribunale, in via telematica, l'atto notificato e i documenti, pagando il **contributo unificato**, la tassa dovuta allo Stato per avviare un giudizio. Con questo deposito la causa viene registrata e assegnata a un giudice.

### Nessuna pausa ad agosto

La sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 1° al 31 agosto, non si applica a questa fase del procedimento.

### Dal giorno della notifica

Ogni contatto dell'inquilino va riferito allo Studio: proposte, pagamenti o la consegna delle chiavi possono cambiare il corso del procedimento.

06 · L'UDIENZA

# Che cosa può accadere davanti al giudice

All'udienza La rappresenta l'avvocato: la Sua presenza non è necessaria. L'inquilino può presentarsi personalmente, anche senza avvocato. A seconda del suo comportamento, gli scenari sono quattro.

A · NON SI PRESENTA O NON SI OPPONE

## La convalida

Il giudice convalida con un'ordinanza esecutiva (art. 663 c.p.c.) e fissa la data per il rilascio (art. 56, legge 392/1978). Nello sfratto per morosità l'avvocato deve dichiarare che la morosità persiste; il giudice emette anche il decreto ingiuntivo per i canoni (art. 664 c.p.c.).

B · CHIEDE DI SANARE LA MOROSITÀ

## Il termine di grazia

Solo nello sfratto per morosità di un'abitazione. L'inquilino può pagare subito tutto il dovuto oppure ottenere un termine per farlo: se paga, il contratto prosegue. I dettagli a pagina 9.

C · SI OPPONE

## Provvedimenti provvisori

Il giudice non può convalidare, ma può ordinare comunque il rilascio in via provvisoria. La causa prosegue poi con il giudizio di merito, secondo il rito delle locazioni. I dettagli a pagina 9.

D · LA NOTIFICA NON È CERTA

## Una nuova citazione

Se appare probabile che l'inquilino non abbia saputo dell'atto, il giudice ordina di notificarlo di nuovo e rinvia l'udienza (art. 663 c.p.c.). Per questo lo Studio cura con attenzione indirizzi e notifiche.

FINO A 6 MESI

## Dopo la convalida

Il contratto è risolto (morosità) o cessato (finita locazione) e l'inquilino deve lasciare l'immobile entro la data fissata dal giudice: al massimo 6 mesi, 12 in casi eccezionali (art. 56, legge 392/1978). Nella licenza, non prima della scadenza del contratto. Se l'inquilino non lascia l'immobile, inizia la fase esecutiva.

07 · TERMINE DI GRAZIA E OPPOSIZIONE

# Termine di grazia e opposizione

## Il termine di grazia art. 55, legge 392/1978

Nello sfratto per morosità di un'abitazione, l'inquilino può **sanare la morosità**: pagare tutto il dovuto e conservare così il contratto.

**IN UDIENZA**
Può versare subito canoni e oneri scaduti, con interessi legali e spese liquidate dal giudice.

**CON UN TERMINE**
Se dimostra di essere in difficoltà, il giudice può concedergli fino a 90 giorni e rinviare l'udienza.

**L'ESITO**
Se paga tutto in tempo, il contratto prosegue. Se non paga, il giudice convalida lo sfratto.

**3** volte al massimo in quattro anni: oltre questo limite la morosità non può più essere sanata, nemmeno pagando in udienza.

**120** giorni, e fino a 4 volte, se il ritardo non supera due mesi ed è dovuto a difficoltà sorte dopo la firma del contratto (disoccupazione, malattia o altre gravi difficoltà comprovate).

## L'opposizione dell'inquilino

Se l'inquilino contesta la richiesta, per esempio sostenendo di aver pagato o che la disdetta non è valida, il giudice non può convalidare. Può però adottare alcuni provvedimenti.

1. **Ordinare il rilascio in via provvisoria** (art. 665 c.p.c.), su richiesta dell'avvocato del proprietario, se le contestazioni non sono provate per iscritto e non vi sono gravi motivi contrari. L'ordinanza è subito esecutiva.
2. **Ordinare il pagamento delle somme non contestate** (art. 666 c.p.c.), entro un termine massimo di 20 giorni, se l'inquilino contesta solo l'importo. Se non paga, il giudice convalida.
3. **Disporre il mutamento del rito** (art. 667 c.p.c.): la causa prosegue come giudizio di merito, con il rito delle locazioni, nel quale si decide su tutte le contestazioni. Prima è obbligatorio tentare la **mediazione**, un incontro di conciliazione davanti a un organismo di mediazione accreditato, che deve essere avviata dal proprietario: in mancanza, la domanda diventa improcedibile.

**Una fase distinta, una scelta Sua**
Il giudizio che segue l'opposizione non è compreso nel mandato per la convalida. Lo Studio Le illustrerà condizioni e costi, e Lei potrà decidere liberamente come procedere.

08 · TEMPI, COSTI E FISCO

# Quanto tempo, quanto costa

## I tempi, se l'inquilino non si oppone

1. **Incarico e documenti** — pochi giorni per verifiche e atti
2. **Notifica** — l'udienza è fissata di norma a circa 50 giorni
3. **Udienza e convalida** — spesso nello stesso giorno
4. **Data del rilascio** — fissata dal giudice, fino a 6 mesi

In assenza di opposizione e di rinvii, la convalida può arrivare in circa due mesi dall'avvio. I tempi effettivi dipendono dal calendario del Tribunale e dalla regolarità delle notifiche.

## Il compenso dello Studio

È fisso, indicato nel mandato, e matura solo quando si ottiene un risultato concreto: la convalida, il rilascio o un accordo con l'inquilino. L'assistenza nella fase esecutiva è compresa senza onorari aggiuntivi. È escluso l'eventuale giudizio di opposizione.

## Le spese vive

Sono i costi materiali del procedimento, distinti dal compenso. Sono a Suo carico direttamente, senza ricarichi.

- Contributo unificato
- Marca da bollo
- Notifiche
- Copie

### Le spese del procedimento

Con la convalida il giudice pone di regola le spese a carico dell'inquilino. Il loro recupero effettivo dipende però dalla sua solvibilità, cioè dalla presenza di redditi o beni su cui agire.

ART. 26 TUIR

## Le imposte sui canoni non incassati

Per le abitazioni, i canoni non percepiti non concorrono al reddito se la mancata riscossione risulta dall'intimazione di sfratto per morosità o da un'ingiunzione di pagamento; se in seguito vengono incassati, andranno dichiarati. L'intimazione ha quindi anche un effetto fiscale: ne consegni copia al Suo commercialista.

01 · IL PUNTO DI PARTENZA

# Che cosa ha deciso il giudice

All'udienza l'inquilino non si è presentato, oppure si è presentato senza opporsi, e il giudice ha **convalidato lo sfratto**: ha cioè confermato, con un provvedimento, la richiesta di sfratto presentata dal proprietario. Da quel momento il contratto di locazione è **risolto**, ossia ha cessato di produrre effetti, e l'inquilino non ha più alcun diritto di occupare l'immobile.

**Che cos'è un titolo esecutivo**

È un documento al quale la legge attribuisce la forza di essere eseguito anche contro la volontà di chi è obbligato. L'ordinanza di convalida è un titolo esecutivo: se l'inquilino non lascia l'immobile spontaneamente, il proprietario può ottenerne la liberazione, ma soltanto con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e mai di propria iniziativa.

I DUE PROVVEDIMENTI CHE HA OTTENUTO

## L'immobile

**Ordinanza di convalida · art. 663 c.p.c.**

È il provvedimento che ordina il **rilascio** dell'immobile, cioè la sua restituzione al proprietario libero da persone e cose. Indica anche la data a partire dalla quale lo sfratto può essere eseguito.

## Le somme

**Decreto ingiuntivo · art. 664 c.p.c.**

Se richiesto nell'atto di intimazione, è l'ordine del giudice di pagare i canoni scaduti e quelli che scadranno fino all'esecuzione dello sfratto, oltre alle spese dell'intimazione. È **immediatamente esecutivo**: consente di agire subito per il recupero.

ENTRO

**6**

*mesi*

12 in casi eccezionali

**LA DATA DELL'ESECUZIONE**

Il giudice la stabilisce valutando la situazione di entrambe le parti, entro sei mesi dall'ordinanza (art. 56, legge 392/1978). Prima di questa data l'inquilino non può essere allontanato.

**Nel Suo caso:** _____

### Il pagamento tardivo non annulla lo sfratto

La possibilità di sanare la morosità, cioè di pagare quanto dovuto per conservare il contratto, si è chiusa con la convalida. Un accordo con l'inquilino resta possibile, per esempio un rilascio concordato a fronte di una dilazione, ma deve essere redatto per iscritto e valutato dallo Studio prima della firma.

02 · GLI ATTI PRELIMINARI

# Prima dell'accesso: tre atti necessari

La legge non consente di presentarsi all'immobile senza preavviso. L'accesso deve essere preceduto da tre passaggi formali, che hanno anche lo scopo di mettere l'inquilino in condizione di lasciare la casa spontaneamente.

**Chi è l'ufficiale giudiziario**

È un pubblico ufficiale che opera presso il Tribunale, in un ufficio chiamato UNEP. Ha il compito di notificare gli atti e di eseguire materialmente i provvedimenti del giudice, compreso il rilascio degli immobili. Né il proprietario né l'avvocato possono allontanare l'inquilino: può farlo solo lui.

## 1 La copia attestata conforme

A cura dello Studio

È una copia dell'ordinanza nella quale il cancelliere, o lo stesso avvocato, certifica che corrisponde all'originale. Soltanto in questa forma, o come duplicato informatico, il provvedimento può essere messo in esecuzione (art. 475 c.p.c.).

## 2 La notificazione dell'ordinanza e del precetto

Almeno 10 giorni

**Notificare** significa consegnare ufficialmente un atto al destinatario, con modalità previste dalla legge che ne assicurano la conoscenza legale. Il **precetto** è l'atto con cui si intima formalmente all'inquilino di lasciare l'immobile entro un termine non inferiore a dieci giorni, e comunque non prima della data fissata dal giudice, avvertendolo che in mancanza si procederà con l'esecuzione forzata (artt. 479 e 480 c.p.c.).

## 3 Il preavviso di rilascio

Almeno 10 giorni prima

Se, scaduto il precetto, l'inquilino è ancora nell'immobile, lo Studio chiede all'ufficiale giudiziario di fissare giorno e ora dell'accesso, cioè del sopralluogo per eseguire lo sfratto. L'ufficiale giudiziario li comunica all'inquilino con almeno dieci giorni di anticipo (art. 608 c.p.c.). Con la notifica di questo avviso l'esecuzione ha formalmente inizio.

**Perché lo Studio procede senza attese**

Il precetto perde efficacia se l'esecuzione non inizia entro novanta giorni dalla sua notificazione (art. 481 c.p.c.). Lasciar trascorrere questo termine obbligherebbe a ripetere l'atto, con ulteriori costi e ritardi.

03 · L'ESECUZIONE SUL POSTO

# Dall'accesso alla riconsegna

Se l'inquilino non ha lasciato l'immobile dopo il preavviso, l'ufficiale giudiziario procede sul posto. Ogni operazione è descritta nel **verbale**, il documento ufficiale che redige durante l'accesso e che fa fede di ciò che è avvenuto.

4

## Il primo accesso

Presenza del proprietario o di un delegato

Nel giorno e nell'ora indicati l'ufficiale giudiziario si reca presso l'immobile. Se l'inquilino lo ha già lasciato, redige il verbale e consegna le chiavi al proprietario. Se invece è ancora presente, accade spesso che l'ufficiale giudiziario dia atto della situazione e fissi un nuovo accesso.

5

## Gli accessi con la forza pubblica

Tempi variabili

Se l'inquilino non collabora, l'ufficiale giudiziario può chiedere l'assistenza della **forza pubblica**, cioè di Polizia o Carabinieri, e far aprire la porta da un fabbro (artt. 513 e 608 c.p.c.). L'intervento va programmato con le autorità locali: per questo è la fase i cui tempi variano di più da una città all'altra.

## L'immissione in possesso

Conclusione della procedura

È l'atto conclusivo: l'ufficiale giudiziario consegna le chiavi al proprietario, o alla persona da lui incaricata, e ordina a chiunque si trovi nell'immobile di riconoscerlo come possessore. Da quel momento il proprietario torna ad avere la piena disponibilità dell'immobile.

### Quanto tempo occorre

Non esiste una durata valida per tutti i casi. Se l'inquilino lascia l'immobile dopo il precetto, la procedura si chiude di norma in poche settimane dalla data fissata dal giudice; se è necessaria la forza pubblica possono servire diversi mesi, secondo il carico di lavoro del Tribunale e degli uffici locali. Lo Studio La informa a ogni passaggio.

### Se l'inquilino lascia spontaneamente

La procedura può interrompersi in qualsiasi momento. È importante avvisare subito lo Studio: la restituzione delle chiavi deve risultare da un verbale di riconsegna, che descrive lo stato dell'immobile e che lo Studio predispone per Lei.

04 · IL GIORNO DELL'ACCESSO

# Chi partecipa e come prepararsi

Una buona organizzazione evita rinvii. Ecco chi è presente all'accesso, che cosa conviene predisporre e che cosa fare subito dopo la riconsegna.

**L'ufficiale giudiziario**
Dirige le operazioni e redige il verbale.

**L'avvocato**
Assiste alle operazioni, direttamente o tramite un collega del luogo, e interviene in caso di contestazioni.

**Il proprietario o un delegato**
Riceve le chiavi. Se non può essere presente, può incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

**Fabbro e forza pubblica**
Il fabbro apre la porta e sostituisce la serratura; la forza pubblica garantisce l'ordine. Se sono presenti persone malate può essere richiesto un medico.

## Prima dell'accesso: che cosa predisporre

- ✓ **La delega**, se non potrà essere presente: la predispone lo Studio.
- ✓ **Un fabbro** disponibile per aprire e sostituire subito la serratura.
- ✓ **Il telefono carico**, per fotografare i locali e i contatori.
- ✓ **Un documento d'identità** valido.

## Subito dopo la riconsegna

1. **Sostituisca la serratura**, se non è già avvenuto durante l'accesso.
2. **Annoti le letture dei contatori** e verifichi a chi sono intestate le utenze: se lo sono ancora all'inquilino, occorre chiedere al gestore la voltura o la cessazione.
3. **Fotografi ogni locale** e segnali allo Studio eventuali danni: servono per il deposito cauzionale e per le somme da richiedere.
4. **Conservi il verbale**: prova la data della riconsegna e lo stato dell'immobile.

Se nell'immobile restano mobili o altri beni dell'inquilino, si segue la procedura descritta nella pagina successiva.

05 · I BENI DELL'INQUILINO

# Che fine fanno i beni lasciati nell'immobile

Capita spesso che l'inquilino lasci mobili, elettrodomestici o altri oggetti. Il proprietario non può trattenerli né disfarsene di propria iniziativa: la legge prevede una procedura precisa, gestita dall'ufficiale giudiziario (art. 609 c.p.c.).

**1 L'ordine di portarli via**

L'ufficiale giudiziario ordina all'inquilino di asportare i suoi beni entro un termine che stabilisce lui. Se l'inquilino è presente all'accesso, l'ordine viene scritto nel verbale; se è assente, gli viene notificato con un atto, a spese del proprietario.

↓

**2 Se i beni restano: la stima**

Scaduto il termine, l'ufficiale giudiziario, su richiesta del proprietario, mette a confronto due cifre. Dal confronto dipende quale dei due esiti seguirà.

**Quanto si ricaverebbe vendendoli** *a confronto con* **Quanto costerebbero trasporto e custodia**

↓ ↓

### 2a Il valore supera i costi: custodia e vendita

**Il deposito.** Su richiesta del proprietario, l'ufficiale giudiziario nomina un custode, che porta i beni in un luogo di custodia. I costi sono anticipati dal proprietario.

**La vendita.** I beni vengono venduti con le modalità stabilite dal giudice.

**Il ricavato.** Serve prima a pagare trasporto, custodia e vendita; ciò che avanza copre le spese dell'esecuzione.

**Fino alla vendita** chi ne è proprietario, di solito l'inquilino, può chiederne al giudice la restituzione, pagando le spese di trasporto e custodia.

### 2b La vendita non conviene: smaltimento

**Quando accade.** Se il valore dei beni non supera i costi di trasporto e custodia, oppure se il proprietario non chiede la custodia anticipandone le spese, salvo che la vendita appaia chiaramente utile. Lo stesso vale se la vendita non va a buon fine.

**Le conseguenze.** I beni si considerano abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne dispone lo smaltimento o la distruzione, salvo diversa richiesta del proprietario.

**Fino allo smaltimento** l'inquilino può ancora chiederne la restituzione.

**Un esempio.** È il caso più frequente: arredi datati, elettrodomestici usurati, oggetti di scarso valore.

**Un'eccezione: i documenti di lavoro**

I documenti di un'attività professionale o d'impresa non si eliminano: vanno conservati per due anni, dal proprietario o da un custode.

**Chi paga**

Notifiche, stima, trasporto e custodia sono anticipati dal proprietario e rientrano tra le spese da recuperare nei confronti dell'inquilino.

06 · CANONI, SPESE E FISCO

# Canoni, spese e fisco

Ottenere la restituzione dell'immobile e recuperare il credito sono due percorsi distinti, che possono procedere in parallelo.

## Il recupero dei canoni non pagati

1 · IL TITOLO
**Decreto ingiuntivo**
emesso con la convalida

→

2 · L'INTIMAZIONE
**Precetto di pagamento**
almeno 10 giorni per pagare

→

3 · IL RECUPERO
**Pignoramento**
stipendio, pensione, conto

Il **pignoramento** è l'atto con cui si vincolano beni o crediti del debitore, per esempio una quota dello stipendio o le somme depositate in banca, per soddisfare il creditore. Prima di avviarlo lo Studio verifica se l'inquilino dispone di redditi o beni pignorabili. Il recupero forzoso è un'attività distinta dallo sfratto: costi e convenienza Le vengono illustrati prima di iniziare.

## Il deposito cauzionale

È la somma versata dall'inquilino alla firma del contratto a garanzia dei suoi obblighi. Dopo il rilascio può essere imputata ai canoni non pagati; per trattenerla a copertura di danni occorre invece chiederlo al giudice, altrimenti l'inquilino può pretenderne la restituzione. Per questo sono importanti le fotografie del giorno della riconsegna.

## Le spese dell'esecuzione

L'ufficiale giudiziario annota nel verbale le spese anticipate dal proprietario. Il giudice le liquida, cioè ne determina l'importo, con un decreto che costituisce a sua volta titolo esecutivo contro l'inquilino (art. 611 c.p.c.).

ART. 26 TUIR

## Le imposte sui canoni non incassati

Per gli immobili a uso abitativo, i canoni non percepiti non concorrono al reddito se la mancata riscossione risulta dall'intimazione di sfratto o dall'ingiunzione di pagamento. Per le imposte già versate su canoni poi accertati come non riscossi spetta un credito d'imposta. Consegni al Suo commercialista copia dell'intimazione e dell'ordinanza.

### LE SPESE VIVE DI QUESTA FASE

Sono i costi materiali della procedura, distinti dal compenso dell'avvocato. Sono a Suo carico direttamente, senza alcun ricarico.

- Copia attestata conforme
- Notifiche e diritti dell'ufficiale giudiziario
- Fabbro
- Trasporto e custodia dei beni
- Contributo unificato per i ricorsi al giudice

IN OGNI FASE

# Come comportarsi fino alla riconsegna

Dall'incarico alla consegna delle chiavi, alcuni comportamenti rafforzano la posizione del proprietario, altri possono comprometterla o esporlo a responsabilità.

## Da fare

1. **Trasmettere allo Studio** ogni comunicazione dell'inquilino: messaggi, lettere, proposte.
2. **Comunicare ogni pagamento** ricevuto, anche parziale: va considerato nei conteggi.
3. **Usare nelle ricevute la causale** indicata dallo Studio, per esempio «indennità di occupazione».
4. **Conservare** contratto, ricevute, corrispondenza e fatture delle spese sostenute.
5. **Ricevere le chiavi solo con un verbale**, completo di fotografie e letture dei contatori.
6. **Rimanere reperibile** nei giorni dell'accesso, oppure indicare chi La sostituisce.

## Da evitare

1. **Cambiare la serratura, entrare** nell'immobile o interrompere le utenze: anche chi ha ragione rischia una denuncia.
2. **Firmare accordi**, proroghe, quietanze o rinunce senza averli sottoposti allo Studio.
3. **Rilasciare ricevute generiche** dopo l'intimazione o dopo la scadenza del contratto.
4. **Discutere la causa** con l'inquilino o inviargli dichiarazioni scritte sulla procedura.
5. **Spostare, trattenere o eliminare** i beni dell'inquilino: la loro sorte la decide l'ufficiale giudiziario.
6. **Promettere l'immobile a terzi** prima della riconsegna effettiva: i tempi dell'esecuzione non sono prevedibili.

IN SINTESI

*Lasci che sia la procedura a tutelarLa. In caso di dubbio, senta prima lo Studio.*

GLOSSARIO · I

# Le parole della convalida

I termini tecnici che troverà negli atti e nelle comunicazioni dello Studio, spiegati in breve.

**Contributo unificato**
La tassa dovuta allo Stato per avviare un procedimento giudiziario.

**Convalida**
Il provvedimento con cui il giudice conferma la licenza o lo sfratto e ordina il rilascio dell'immobile.

**Disdetta**
La comunicazione con cui una parte dichiara di non voler rinnovare il contratto alla scadenza.

**Indennità di occupazione**
La somma, pari al canone pattuito, dovuta fino alla riconsegna dall'inquilino che resta nell'immobile dopo la fine del contratto, salvo il maggior danno (art. 1591 c.c.).

**Intimazione**
L'atto notificato all'inquilino con cui si chiede il rilascio e lo si cita a comparire davanti al giudice.

**Iscrizione a ruolo**
Il deposito dell'atto e dei documenti in Tribunale, che registra la causa e la assegna a un giudice.

**Licenza per finita locazione**
L'intimazione notificata prima della scadenza, per ottenere il rilascio al termine del contratto.

**Locatore e conduttore**
Il locatore concede l'immobile in locazione, di norma è il proprietario; il conduttore è l'inquilino.

**Mediazione**
Il tentativo di conciliazione davanti a un organismo di mediazione accreditato, obbligatorio se, dopo l'opposizione, il giudice dispone il mutamento del rito.

**Morosità**
Il mancato pagamento del canone o degli oneri accessori nei termini previsti.

**Oneri accessori**
Le spese a carico dell'inquilino diverse dal canone, come quelle condominiali.

**Opposizione**
La contestazione con cui l'inquilino si oppone alla richiesta del proprietario, di regola all'udienza di convalida.

**Patrocinio a spese dello Stato**
L'assistenza legale gratuita per chi ha un reddito non superiore alla soglia di legge.

**Procura alle liti**
L'atto con cui il cliente autorizza l'avvocato a rappresentarlo in giudizio.

**Sfratto**
L'intimazione di rilascio per morosità, oppure per finita locazione dopo la scadenza del contratto.

**Termine di grazia**
Il periodo concesso dal giudice all'inquilino in difficoltà per pagare il dovuto e conservare il contratto.

GLOSSARIO · II

# Le parole dell'esecuzione

I termini tecnici che troverà negli atti e nelle comunicazioni dello Studio, spiegati in breve.

**Accesso**
Il sopralluogo dell'ufficiale giudiziario presso l'immobile per eseguire il rilascio.

**Atto di precetto**
L'intimazione formale ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l'avvertimento che altrimenti si procederà con l'esecuzione forzata.

**Copia attestata conforme**
Copia del provvedimento certificata come identica all'originale: è, insieme al duplicato informatico, la forma richiesta per eseguirlo.

**Decreto ingiuntivo**
L'ordine del giudice di pagare una somma; quello emesso con la convalida è subito esecutivo.

**Esecuzione forzata**
L'insieme delle attività con cui un provvedimento viene attuato anche contro la volontà dell'obbligato.

**Forza pubblica**
Le forze dell'ordine, di norma Polizia di Stato o Carabinieri, che assistono l'ufficiale giudiziario quando l'inquilino non collabora.

**Immissione in possesso**
La consegna delle chiavi al proprietario da parte dell'ufficiale giudiziario, che conclude il rilascio.

**Notificazione**
La consegna ufficiale di un atto al destinatario, con modalità che ne assicurano la conoscenza legale.

**Ordinanza di convalida**
Il provvedimento con cui il giudice convalida la licenza o lo sfratto e ordina il rilascio dell'immobile (art. 663 c.p.c.).

**Pignoramento**
L'atto che vincola beni o crediti del debitore, come stipendio o conto corrente, per soddisfare il creditore.

**Preavviso di rilascio**
L'avviso con cui l'ufficiale giudiziario comunica giorno e ora dell'accesso, almeno dieci giorni prima.

**Rilascio**
La restituzione dell'immobile al proprietario, libero da persone e cose.

**Spese vive**
I costi materiali della procedura, come contributo unificato, notifiche, diritti dell'ufficiale giudiziario e fabbro, distinti dal compenso dell'avvocato.

**Titolo esecutivo**
Il documento che consente di ottenere l'esecuzione forzata di un diritto, come l'ordinanza di convalida.

**Ufficiale giudiziario**
Il pubblico ufficiale del Tribunale (ufficio UNEP) che notifica gli atti ed esegue il rilascio. Redige il **verbale**, il documento che descrive ciò che avviene durante l'accesso.

**Verbale di riconsegna**
Il documento che attesta la restituzione delle chiavi e lo stato dell'immobile, quando l'inquilino lascia spontaneamente.

DOMANDE FREQUENTI

# Le risposte ai dubbi più comuni

**? L'inquilino ha pagato dopo l'intimazione. Che cosa succede?**

Lo comunichi subito allo Studio. La morosità è sanata, e lo sfratto non viene convalidato, solo se l'inquilino paga entro l'udienza, o nel termine di grazia, tutti i canoni e gli oneri scaduti fino a quel giorno, con interessi e spese liquidate dal giudice (art. 55, legge 392/1978). Un pagamento parziale non sana la morosità: il procedimento prosegue e la somma richiesta si riduce di quanto incassato.

**? Dopo la convalida, l'inquilino può ancora opporsi?**

Solo in casi limitati: se lo sfratto è stato convalidato in sua assenza e dimostra di non averne avuto tempestiva conoscenza per un vizio della notifica, per caso fortuito o forza maggiore, e mai oltre dieci giorni dall'esecuzione (art. 668 c.p.c.); l'opposizione non sospende l'esecuzione, salvo gravi motivi. Può inoltre chiedere di modificare la sola data del rilascio (art. 56, legge 392/1978) o opporsi al decreto ingiuntivo per i canoni.

**? Sono previsti rinvii se nell'immobile vivono minori, anziani o malati?**

Oggi non esiste una sospensione automatica degli sfratti, né per morosità né per finita locazione. Della presenza di persone fragili tiene conto il giudice nel fissare la data del rilascio (art. 56, legge 392/1978); in fase esecutiva, inoltre, l'ufficiale giudiziario può rinviare l'accesso e coinvolgere i servizi sociali, con un possibile allungamento dei tempi.

**? Ho letto di «sfratti in quindici giorni». Riguardano il mio caso?**

Si tratta di un disegno di legge sul rilascio degli immobili, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2026 e all'esame del Senato. Non è ancora in vigore: oggi valgono le regole descritte in questa guida. Lo Studio La informerà di eventuali novità.

SFRATTO SICURO

## Lo Studio La assiste *fino alle chiavi.*

Lo Studio La assiste dalla verifica dei documenti alla convalida e, se necessario, nella fase esecutiva fino alla riconsegna, senza onorari aggiuntivi per il rilascio: per questa fase restano a Suo carico solo le spese vive, senza ricarichi. L'eventuale giudizio di opposizione e il recupero forzoso dei crediti sono attività distinte.

CONTATTI

**Avv. Danilo Ansalone**
Via F.P. Volpe n. 2
84122 Salerno

Tel. 089 0978260
Cell. 328 948 0142
consulenza@daniloansalone.it
sfrattosicuro.it

La presente guida ha finalità esclusivamente informative e descrive la procedura in termini generali, secondo la normativa vigente a ottobre 2026. Ogni pratica presenta peculiarità proprie: per il Suo caso fanno fede le indicazioni dello Studio.